

Nr. 80 Ministerbesprechung vom 31. März 1933, 12 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 206–210

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Bang, Milch, Funk; MinR Killy; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–5), Willuhn (Punkt 6).

Beginn: 12:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES [VORLÄUFIGEN] GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DER LÄNDER MIT DEM REICH.
2. Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DES BOYKOTTS.
3. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSFINANZMINISTERIUMS.
4. Außerhalb der Tagesordnung: AUSSENPOLITISCHE ANGELEGENHEIT.
5. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.
6. Außerhalb der Tagesordnung: KREDITHINGABE AN DEN KARSTADTKONZERN.

1. ENTWURF EINES [VORLÄUFIGEN] GESETZES ZUR GLEICHSCHALTUNG DER LÄNDER MIT DEM REICH.

Der Reichsminister des Innern trug den beiliegenden Gesetzentwurf¹⁾ vor. Er stellte zur Erwägung, anstatt der vorgesehenen Höchstziffern für die Parlamente der Länder²⁾ feste Verteilungsziffern zu wählen³⁾.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu⁴⁾.

2. Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DES BOYKOTTS⁵⁾.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger teilte mit, daß das Thüringische Justizministerium auf die Möglichkeit von Anträgen auf Erlaß einstweiliger Verfügungen aus Anlaß des Boykotts aufmerksam gemacht

1) Der RIM hatte den bereits in der Ministerbesprechung am 29. 3. (Dok. Nr. 78, P. 2) erörterten Entwurf am 30. 3. in fast unveränderter Fassung erneut vorgelegt (R 43 II/1309, Bl. 14–26).

2) Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 78.

3) Vgl. §§ 5 und 6 der Endfassung des Gesetzes (Anm. 4).

4) Das Gesetz wurde vom RK am 31. 3. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 153). Zur Durchführung s. die VOen des RIM vom 5., 8. und 11. 4. 33 (RGBl. I, S. 171, 185 und 195).

5) Vgl. Dok. Nr. 78, P. 1 b.

habe, in denen die einzelnen Boykottmaßnahmen als unerlaubte Eingriffe in den Gewerbebetrieb bezeichnet und die Aufhebung der Boykottmaßnahmen beantragt werde. Es sei schwer zu beurteilen, ob der beabsichtigte Boykott einen unerlaubten Eingriff in den Gewerbebetrieb darstelle. Er, Staatssekretär Dr. Schlegelberger, glaube, daß der jetzt geplante Boykott keinen unerlaubten Eingriff in den Gewerbebetrieb darstelle.

Rechtlich bestehe die Möglichkeit, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes festzusetzen, daß dieser Boykott nicht unrechtmäßig sei. Immerhin sei ein derartiges Gesetz nicht unbedenklich. Wenn man jedoch ein derartiges Gesetz nicht schaffe, kämen die Gerichte bei ihrer Rechtsprechung in Schwierigkeiten.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, eine derartige Bestimmung nicht zu treffen.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte darauf aufmerksam, daß durch den Boykott starke Ausfälle in dem Aufkommen der Umsatzsteuer entstehen würden.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß nur eine Verlagerung im Umsatz Platz greifen werde. Anstatt in jüdischen, werde in christlichen Geschäften gekauft werden.

Im übrigen habe schon die Ankündigung des Boykotts einen Rückgang der Greuelhetze in England und in Amerika zur Folge.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* machte auf die Möglichkeit aufmerksam, daß die englische, die französische und die nordamerikanische Regierung ausdrücklich erklärten, sie seien gegen die jüdische Greuelhetze. Vielleicht könne man nach Abgabe derartiger Erklärungen von einem Boykott in Deutschland ganz absehen. Vielleicht gebe die englische Regierung eine derartige Erklärung noch heute ab.

Der *Reichsverkehrsminister* machte auf wirtschaftliche Nachteile des angekündigten Boykotts aufmerksam. Sämtliche ausländischen Passagen auf der „Europa“ und der „Bremen“ seien abbestellt worden.

Der *Reichskanzler* machte den Vorschlag, den Beginn des Boykotts zunächst bis zum Dienstag, dem 4. April, hinauszuschieben, wenn die englische Regierung und die Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika sofort befriedigende Erklärungen gegen die Greuelhetze abgäben. Sonst müsse der Boykott am Sonnabend, dem 1. April, stattfinden. Danach solle jedoch eine Pause bis Dienstag, den 4. April, eintreten.

Bedenken gegen diesen Vorschlag des Reichskanzlers wurden *nicht geäußert* ⁶⁾.

3. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE DES REICHSFINANZMINISTERIUMS.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte den Antrag, dem Herrn Reichspräsidenten die Versetzung des Staatssekretärs Dr. Zarden in den einstweiligen Ruhestand vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte weiter den Antrag, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung des Handelsschuldirektors a. D. Reichstagsabgeordneten Reinhardt als Nachfolger des Staatssekretärs Dr. Zarden zum Staatssekretär im Reichsfinanzministerium vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Antrage zu.

⁶⁾ Da entsprechende Schritte der genannten Regierungen nicht erfolgten, wurden die angekündigten Boykottmaßnahmen (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 78) am 1. 4. 33 durchgeführt. Von einer Wiederaufnahme am 4. 4. wurde Abstand genommen. Zur offiziellen Aufhebung des Boykotts s. Dok. Nr. 85, dort auch Anm. 1.

4. Außerhalb der Tagesordnung: AUSSENPOLITISCHE ANGELEGENHEIT.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß der französische Gesandte in München⁷⁾ abberufen sei, Frankreich jedoch offenbar beabsichtige, einen Nachfolger zu ernennen. Er, der Reichsminister des Auswärtigen, habe dem deutschen Botschafter in Paris telegraphiert, er möge der französischen Regierung mitteilen, es sei unerwünscht, daß wieder ein französischer Gesandter nach München komme. Einem französischen Gesandten in München würde nicht mehr das *Agrément* erteilt werden.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu. Es wurde als zweckmäßig bezeichnet, die französische Regierung davon in Kenntnis zu setzen, daß die bayerische Regierung es ablehnen werde, einen französischen Gesandten zu beglaubigen⁸⁾.

5. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß er den Arbeitsdienst⁹⁾ organisatorisch in das Reichsarbeitsministerium als besondere Abteilung eingliedern wolle. Leiter dieser Abteilung solle Oberst a. D. Hierl werden. Er bitte um Zustimmung des Reichskabinetts zu dem Antrage, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung des Oberst a. D. Hierl zum Staatssekretär vorzuschlagen¹⁰⁾.

Das *Reichskabinett* erteilte die Zustimmung.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte ferner, daß er die Herren Mahnken und Stratenwerth zu Kommisaren in dieser Abteilung machen wolle.

Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert.

6. Außerhalb der Tagesordnung: KREDITHINGABE AN DEN KARSTADTKONZERN.

Staatssekretär *Bang* stellt die Frage, ob dem Karstadtkonzern ein weiterer Kredit von 1½ Millionen RM gegeben werden könne. Die Verschuldung dieses Konzerns betrage 154 Millionen RM. Wenn der Kredit von 1½ Millionen nicht gewährt werden könne, dann müßte der Betrieb am morgigen Tage geschlossen werden. Es seien 13 000 Lieferantenforderungen fällig, hierunter 5000 bis 6000 Forderungen aus Mittelstandskreisen. Der Konzern beschäftige über 20 000 Angestellte und Arbeiter. Der Zusammenbruch müsse im Augenblick vermieden werden.

Der *Reichskanzler* erklärt, daß die Darlehnshingabe nicht zu verantworten sei, wenn nicht die Frage der Warenhausbetriebe, die Zehntausende von Geschäften zu Grunde richten, geklärt würde. Der jetzige Zustand sei auf Dauer nicht zu halten¹¹⁾.

7) Marquis d'Ormesson.

8) Ungeachtet dessen ernannte die französische Regierung im April 1933 Leroy zum neuen Geschäftsträger in München. Zur Geschichte dieser im Sommer 1920 eingerichteten französischen Gesandtschaft, die erst am 30. 6. 34 aufgehoben wurde, s. Benz, *Süddeutschland in der Weimarer Republik*, S. 220 f.; Akten der Reichskanzlei, *Das Kabinett Fehrenbach*, Dok. Nr. 12 und 42, P. 3.

9) Vgl. Dok. Nr. 38.

10) Unmittelbar nach der Regierungsbildung war Seldte nur bereit gewesen, Hierl zum Leiter der Hauptabteilung IV des Reichsarbeitsministeriums (Arbeitsrecht, Arbeitsbeschaffung, internationale Sozialpolitik) zu ernennen. Am 9. 2. 33 hatte er an Hitler geschrieben: „Indem ich mich hiermit bereit erkläre, für Herrn Oberst Hierl den Posten des Ministerialdirektors der genannten Hauptabteilung frei zu machen, glaube ich, nach besten Kräften Ihren Wünschen, sehr geehrter Herr Reichskanzler, entsprochen und damit auch die schwebende Frage im ausgleichenden Sinne gelöst zu haben.“ (R 53/75, Bl. 53–54).

11) Punkt 16 des Parteiprogramms der NSDAP: „Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung, sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende“ (Hofer, *Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933–1945*, S. 29). Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte waren demgemäß vor allem in den Jahren der Wirtschaftskrise Hauptangriffspunkte der nationalsozialistischen Agitation. Schon am 5. 4. 29 hatte Hitler auf einer Münchener Großversammlung erklärt: „Wir erleben in unseren Großstädten, daß man planmäßig Zehntausende an mittleren Geschäftsleuten einfach zugrunde richtet. Das ist ein politischer Vorgang, weil heute bestimmte politische Kräfte da sind, die am Zusammenbruch tatkräftig Anteil nehmen.“ („VB“ vom 5. 4. 29). – Zur Entwicklung in den ersten Monaten der nationalsozialistischen Herrschaft, die gekennzeichnet war durch einen wochenlangen Boykott vor allem jüdischer Warenhäuser ab

Der *Reichsarbeitsminister* hält die baldige Vorlage eines generellen Planes hinsichtlich der Warenhäuser für erforderlich.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärt, daß er die generelle Frage in dieser Sitzung nicht erörtern wolle¹²⁾. Bestehendes dürfe nicht zerschlagen werden.

Der *Reichskanzler* stellt die Frage, ob die Entscheidung nicht zurückgestellt werden könne.

Staatssekretär *Bang* verneint die Frage.

Der *Reichskanzler* erklärt sich unter diesen Umständen mit der Darlehnshingabe einverstanden.

Das *Reichskabinett* stimmt der Darlehnshingabe zu.

März 1933, durch die Gleichschaltung des „Verbandes Deutscher Waren- und Kaufhäuser“ und durch eine Vielzahl von Willkürakten regionaler NS-Dienststellen (Verhaftungen, Geschäftsschließungen, Hausdurchsuchungen), vgl. Uhlig, Die Warenhäuser im Dritten Reich, S. 71 ff.

¹²⁾ Zur Erörterung dieser Frage s. Dok. Nr. 119 P. 4 und Dok. Nr. 127, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 80 Ministerbesprechung vom 31. März 1933, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d080>